

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2677/2535

นาย ทน ง ศิริปรีชาพงษ์ กับพวก
ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา

ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ระหว่างพิจารณาได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไปให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกผู้ร้องตามลำดับสำนวนว่าผู้ร้องที่ 1 และผู้ร้องที่ 2 ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องทำนองเดียวกันว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 เป็นไปโดยมิชอบขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม ใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และผู้ได้รับการเลือกตั้งคือนายประสงค์ บุรณพงษ์กับพลเอกมานะ รัตนโกเศศ ต่างยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ในระหว่างไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง ปรากฏว่าได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 13 กันยายน 2535 ศาลชั้นต้นจึงได้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 13 กันยายน 2535เช่นนี้ ที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครพนมใหม่ จึงเป็นกรณีที่ศาลฎีกาไม่สามารถจะสั่งให้ได้ คดีของผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาต่อไปให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ"

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>